Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Ministro(a) do Supremo Tribunal Federal (STF)

Confederação Nacional de Notários e Registradores - CNR, entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ sob o nº 08.606.363/0001-87, com sede na SRTVS, Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 222, Centro Empresarial Brasília, CEP 70.340-907, Brasília, Distrito Federal, vem, por seu advogado (docs. 1 e 2) e com fundamento na Lei federal 9.868/1999 e nos arts. 102, I, "a", e 103, IX, da Constituição da República, propor a presente

ação direta de inconstitucionalidade
com pedido de medida cautelar

para que sejam declarados inconstitucionais **(i)** o art. 9º da Lei complementar 254/2017, tanto em sua redação original quanto na redação conferida pelo art. 1º da Lei complementar 337/2023; **(ii)** o art. 1º da Lei complementar 337/2023; e **(iii)** o art. 11 da Lei complementar 254/2017, quanto à expressão "Na Comarca de Boa Vista haverá dois Oficiais de Registro de Imóveis e quatro Tabeliães de Notas, Registro Civil, Protesto e Registro de Pessoas Naturais", constante da redação conferida ao art. 49 da Lei complementar 221/2014, e quanto à redação conferida ao art. 90 da mesma lei, por violação direta aos arts. 24, §§ 1º e 2º, e 236, § 1º, da Constituição da República, bem como aos princípios da motivação e da razoabilidade e aos princípios da impessoalidade e da eficiência, estes últimos expressamente previstos no art. 37, *caput*, da Constituição da República, nos termos a seguir expostos.

I. Dos Fatos

A Lei complementar 221/2014: a organização das serventias extrajudiciais de Boa Vista

1. A Lei complementar 221/2014 veiculou o Código de Organização Judiciária de RR e, em seu art. 49, previa que: "Na Comarca de Boa Vista haverá um Oficial de Registro de Imóveis e dois Tabeliães de Notas, Registro Civil, Protestos e Registro de Pessoas Naturais" (doc. 3).

A Lei complementar 254/2017: sua deflagração, objeto e processamento

2. Em 4/10/2016, delegatários encaminharam ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJ/RR) minuta de projeto de lei complementar para tratar da criação, extinção

e reconfiguração das serventias extrajudiciais do Estado, com o propósito declarado de tornar mais eficiente a prestação dos serviços (doc. 4, fls. 1 e 5/6).

No que interessa a esta ação, a proposta contemplava a criação do 3º e do 4º Ofícios de Boa Vista e do 2º Registro de Imóveis da mesma Comarca.

3. O pedido e o respectivo projeto de lei foram autuados pelo TJ/RR como Processo SEI 0005360-97.2016.8.23.8000. A partir deles, o Juiz Auxiliar da Presidência elaborou o "Anteprojeto de Lei GJAUX 0061009" e a "Justificativa GJAUX 0061035" (doc. 4, fls. 10/17).

Quanto às serventias de Boa Vista, a "Justificativa GJAUX 0061035" apresentou apenas a seguinte razão (doc. 4, fls. 13/16):

> "De outro giro, a criação do 3° Ofício de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Boa Vista, do 4° Ofício de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Boa Vista e do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Boa Vista permitirá a melhoria das atividades extrajudiciais na capital, contemplando, de maneira difusa, a população de Boa Vista, que tem aumentado a cada ano".

4. Ato contínuo, o "Anteprojeto de Lei GJAUX 0061009" e a respectiva "Justificativa GJAUX 0061035" foram encaminhados à Presidência do TJ/RR, que incluiu o anteprojeto de lei em pauta administrativa de julgamento daquela Corte. Em 19/12/2016, o anteprojeto de lei foi aprovado pelo Tribunal Pleno do TJ/RR (doc. 4, fl. 27).

5. Em 18/1/2017, o "Anteprojeto de Lei GJAUX 0061009" foi encaminhado à Assembleia Legislativa (doc. 4, fl. 34) e, após sua tramitação e aprovação, o Governador cuidou de sancioná-lo, tendo sido publicado como a Lei complementar 254/2017 (doc. 5).

No que interessa a esta ação, a Lei complementar 254/2017 criou o 3º e o 4º Ofícios de Boa Vista e o 2º Registro de Imóveis da mesma Comarca. Por meio de seu art. 11, também alterou os arts. 49 e 90 da Lei complementar 221/2014 para incorporar essa nova organização ao Código de Organização Judiciária do Estado.

Lei complementar 337/2023: origem e objeto

6. Posteriormente, o Estado de Roraima publicou a Lei complementar 337/2023, que alterou o art. 9º da Lei complementar 254/2017 para incluir especialidades notariais e registrais que não haviam sido atribuídas ao 3º e ao 4º Ofícios de Boa Vista na redação original.

7. Com efeito, o TJ/RR instaurou o Processo SEI 0004417-12.2018.8.23.8000 para viabilizar a "Contratação de serviços especializados de organização, planejamento e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de Delegações de Notas e de Registro pelo Poder Judiciário do Estado de Roraima" (doc. 6, fl. 1).

No curso desse procedimento, o TJ/RR concluiu que a realização do certame dependeria da prévia alteração das atribuições do 3º e do 4º Ofícios de Boa Vista (doc. 6, fls. 597/598).

Essa conclusão baseou-se no Despacho 1370552, proferido pela Corregedoria-Geral de Justiça no bojo do Processo SEI 0009683-38.2022.8.23.8000[1] (doc. 7, fls. 12/13). Segundo a Corregedoria, a Lei complementar 254/2017 não teria atribuído aos 3º e 4º Ofícios de Boa Vista as competências de Protesto de Títulos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, diferentemente do que ocorria com o 1º e o 2º Ofícios daquela mesma circunscrição. Confira-se:

> "Após análise dos dispositivos trazidos pela Lei Complementar no 254/2017, verifica-se que houve, na edição daquela lei, equívoco que necessita ser sanado, o que pode ocorrer, juntamente com a alteração já proposta por nossa equipe.
>
> O artigo 11 da Lei Complementar 254/2017 que alterou os artigos 49 e 90 da Lei Complementar n° 221/2014 (Código de Organização Judiciária do Estado de Roraima) in verbis: [...]
>
> Percebe-se nas atribuições dos tabelionatos de Boa Vista/RR que foram relacionadas pelo dispositivo o que segue:
>
> a) Tabelionato de Notas;
>
> b) Registro Civil (não informado, explicitamente, trata-se do Registro Civil das Pessoas Jurídicas);
>
> c) Protesto de Títulos;
>
> d) Registro de Pessoas Naturais (Registro Civil das Pessoas Naturais).
>
> O artigo 9 da Lei Complementar 254/2017 que trata especificamente das atribuições das serventias recém-criadas da comarca de Boa Vista, por ocasião do erro material anterior, não manteve o espelhamento das especialidades já atribuídas ao 1° e 2° Ofícios (atuais Cartório Loureiro e Cartório Daniel Aquino) os quais são:
>
> 1. Tabelionato de Notas
> 2. Registro Civil das Pessoas Naturais
> 3. Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
> 4. Protestos de Títulos;
>
> O texto do artigo 9 assim versa: [...]
>
> Em decorrência da ausência explícita do texto "Registro Civil das Pessoas Jurídicas" na norma editada no artigo 11, provavelmente houve também equívoco no texto do artigo 9°, com a supressão das especialidades de Protestos de Títulos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
>
> Tal supressão poderá gerar alguns contratempos aos usuários dos serviços. O primeiro seria que teríamos, após o concurso público, duas serventias com as atribuições completas e duas com sem as atribuições de Protestos de Títulos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
>
> O segundo ponto, creio que seja até mais relevante, advém do interesse de candidatos às vagas quando da realização do 2° Concurso Público de Notários e Registradores do Estado de Roraima.
>
> Um terceiro ponto, frise-se, decorre do atendimento à população haja vista que, quando da instalação das serventias criadas, não terão os serviços das atribuições ali faltantes.
>
> Por estes motivos, promovo os presentes autos à Douta Presidência do Tribunal de Justiça de Roraima, com estas considerações".

8. Em vista disso, o TJ/RR elaborou o "ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL",

[1] Referido processo foi instaurado com o objetivo de definir as circunscrições de atuação dos Oficiais de Registro de Imóveis responsáveis pelo 1º e 2º Ofícios instalados na capital do Estado de Roraima.

objetivando alterar "o art. 9°, caput, da Lei Complementar n. 221, de 9 de janeiro de 2014 (Código de Organização Judiciária do Estado de Roraima)" (doc. 6, fl. 610), sob a seguinte justificativa (doc. 6, fl. 625):

> "o equívoco na edição da Lei traz como consequência contratempos aos usuários dos serviços, uma vez que teríamos duas serventias com as atribuições completas e duas sem as atribuições de Protestos de Títulos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, além de afetar o interesse de candidatos às vagas quando da realização do concurso público, comprometendo, ainda, o atendimento à população, haja vista que quando da instalação das serventias criadas não terão os serviços das atribuições ali faltantes".

9. Em 7/6/2023, esse anteprojeto foi aprovado pelo Tribunal Pleno do TJ/RR (doc. 6, fl. 632).

10. Em 22/6/2023, o anteprojeto foi encaminhado à Assembleia Legislativa (doc. 6, fl. 640) e, após sua autuação e tramitação como Projeto de lei complementar 11/2023 (doc. 8), deu origem à Lei complementar 337/2023 (doc. 9).

As inconstitucionalidades que se procura ver declaradas por meio dessa ADI

11. Ao juízo da Autora, os documentos juntados aos autos demonstram que o Estado de Roraima criou três serventias na Comarca de Boa Vista e, posteriormente, ampliou as atribuições de duas delas sem a realização de estudos técnicos prévios capazes de demonstrar, a partir de elementos objetivos, que essas medidas promoveriam a prestação mais célere, satisfatória e eficiente das atividades notariais e de registro, tal como exige a legislação nacional disciplinadora da matéria.

Ao editar essas disposições sem estudos técnicos prévios à apresentação dos respectivos projetos de lei, o TJ/RR e o Estado de Roraima ultrapassaram os limites da competência legislativa suplementar estadual. Com efeito, a Lei federal 8.935/1994 veicula normas gerais destinadas a disciplinar o art. 236, § 1º, da Constituição da República e estabelece os parâmetros nacionais que devem orientar a reorganização das serventias extrajudiciais, especialmente em seu art. 38.

Assim, ao criar novas serventias e ampliar suas atribuições sem prévia instrução técnica idônea, o Estado de Roraima instituiu disciplina incompatível com as normas gerais editadas pela União. Os dispositivos questionados extrapolaram os limites da competência suplementar dos Estados (art. 24, § 2º, da Constituição da República) e invadiram o espaço reservado à União para a edição de normas gerais (art. 24, § 1º) em matéria notarial e de registro (art. 236, § 1º).

E, justamente porque o TJ/RR não realizou estudos técnicos idôneos, a criação das três serventias de Boa Vista e a posterior ampliação das atribuições do 3º e do 4º Ofícios violaram os princípios da motivação, da razoabilidade, da impessoalidade e da eficiência. Daí a propositura da presente ação.

II. Do Direito

II.1. Preliminarmente: Da legitimidade da CNR

12.1. Essa Corte entende que "**a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais** (art. 103, IX, da Constituição Federal) alcança apenas as **entidades sindicais de terceiro grau**"[2].

Esse é precisamente o caso da Autora. O art. 1º de seu Estatuto a qualifica expressamente como "entidade sindical de grau superior". Além disso, o art. 3º prevê que "as federações criadas dentro dos princípios sindicais da área de Notários e Registradores têm direito de se filiar a CNR", enquanto o art. 59 estabelece que "A CNR integra o Sistema Confederativo de Representação Sindical Brasileira em conjunto com as demais entidades de mesmo grau" (doc. 1). A Autora ocupa, portanto, o terceiro grau da estrutura sindical: congrega federações, que, por sua vez, reúnem os sindicatos representativos da categoria.

Sua abrangência nacional está prevista no art. 2º, I, do seu Estatuto, segundo o qual compete à CNR "representar, nacionalmente, os direitos e interesses dos Notários e Registradores, dentro de toda a sua base territorial".

12.2. Além disso, segundo o entendimento dessa Corte, exige-se "para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das **confederações sindicais**, em ações de controle concentrado, a existência de **correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da requerente**"[3]. Essa correlação é direta no presente caso.

Como já mencionado, o art. 2º, I, do Estatuto atribui à CNR a finalidade de "representar, nacionalmente, os direitos e interesses dos Notários e Registradores, dentro de toda a sua base territorial". O inciso II do mesmo dispositivo qualifica a Autora como entidade máxima do sistema confederativo de representação sindical dos notários e registradores.

O art. 2º, § 2º, II, do Estatuto também prevê, entre os objetivos da CNR, "a colaboração com o Poder Público, em todas as suas esferas, como órgão técnico, para fins de estudo e solução de questões relacionadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de atuação das categorias representadas".

As normas impugnadas inserem-se precisamente nesse campo institucional. A Lei complementar 254/2017 criou três serventias na Comarca de Boa Vista e incorporou essa organização ao Código de Organização Judiciária do Estado. A Lei complementar 337/2023, por sua

[2] STF, Tribunal Pleno, ADI 7075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/6/2022.
[3] STF, Tribunal Pleno, ADI 7907, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/3/2026.

vez, atribuiu ao 3º e ao 4º Ofícios de Boa Vista as competências de Protesto de Títulos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

As normas questionadas, portanto, não produzem efeitos apenas remotos ou indiretos sobre a categoria. Elas criaram novas delegações e ampliaram o plexo de atribuições públicas notariais e de registro, cujos delegatários são representados pela Autora.

A tese deduzida nesta ação também guarda correspondência imediata com as finalidades estatutárias da Autora. Deveras, discute-se se leis do Estado de Roraima podem criar serventias extrajudiciais e ampliar suas atribuições sem a prévia realização de estudos técnicos, afastando a disciplina normativa geral editada pela União. Trata-se, assim, de controvérsia diretamente relacionada à organização, ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento da atividade notarial e de registro.

13. Daí a legitimidade da Autora para propositura da presente ação.

II.2. Preliminarmente: Do cabimento da ação

14.1. As normas impugnadas são leis estaduais dotadas de **generalidade** e **abstração**, sujeitas, portanto, ao controle concentrado de constitucionalidade perante essa Suprema Corte.

14.2. O objeto da ação também se encontra precisamente delimitado. Impugnam-se: (i) o art. 9º da Lei complementar 254/2017, tanto em sua redação original, que criou o 3º e o 4º Ofícios de Boa Vista e o 2º Registro de Imóveis da mesma Comarca, quanto na redação conferida pelo art. 1º da Lei complementar 337/2023; (ii) o próprio art. 1º da Lei complementar 337/2023; e (iii) o art. 11 da Lei complementar 254/2017, quanto à expressão "Na Comarca de Boa Vista haverá dois Oficiais de Registro de Imóveis e quatro Tabeliães de Notas, Registro Civil, Protesto e Registro de Pessoas Naturais", constante da redação conferida ao art. 49 da Lei complementar 221/2014, e quanto à redação conferida ao art. 90 da mesma lei.

A impugnação da redação original do art. 9º é necessária para impedir que eventual declaração de inconstitucionalidade da redação atual produza efeito repristinatório. A impugnação do art. 11, por sua vez, limita-se às disposições referentes à Comarca de Boa Vista.

Os processos SEI mencionados, as justificativas dos anteprojetos de lei e as exposições de motivos são examinados como elementos da formação legislativa, destinados a reconstruir a instrução que antecedeu a edição das normas impugnadas e a demonstrar que a criação das novas serventias e a ampliação de suas atribuições não foram amparadas por substrato técnico idôneo, revelando a vulneração dos preceitos constitucionais mencionados.

14.3. Por fim, a Lei federal 8.935/1994 é invocada porque veicula as normas gerais editadas pela União para regulamentar o art. 236, § 1º, da Constituição da República e, assim, delimita o

âmbito da competência suplementar dos Estados. Seu art. 38 revela o conteúdo da disciplina nacional que deveria ter sido observado para a válida produção do art. 9º e do art. 11 da Lei complementar 254/2017, no recorte impugnado, e do art. 1º da Lei complementar 337/2023.

Em vista disso, os parâmetros de controle são os arts. 24, §§ 1º e 2º, e 236, § 1º, da Constituição da República, bem como os princípios da motivação, da razoabilidade, da impessoalidade e da eficiência, estes últimos expressamente previstos no art. 37, *caput,* da Constituição da República.

15. Daí o cabimento desta ação, nos termos do art. 102, I, "a", da Constituição da República.

II.3. No Mérito

A norma geral editada pela União para reorganização das serventias extrajudiciais

16. O art. 236, § 1º, da Constituição da República, determina que lei discipline as atividades notariais e de registro, estabeleça a responsabilidade civil e criminal dos notários, registradores e de seus prepostos e defina a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

No exercício dessa competência para editar normas gerais e regulamentar o art. 236, § 1º, da Constituição da República, a União publicou a Lei federal 8.935/1994 que, em seu art. 38, prevê, com os nossos destaques:

> "Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, **podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados, também, critérios populacionais e socioeconômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**".

Essa lei nacional definiu os parâmetros nacionais para a válida edição de lei estadual que tenha por objeto a reorganização de serventias extrajudiciais, de modo que essa reorganização seja prestante a viabilizar e melhorar o exercício das atividades notariais e de registro aos administrados.

Desse modo, como a União editou norma geral sobre o tema (art. 24, § 1º, da Constituição da República), aos Estados foi reservada competência legislativa para (i) editar leis observando os comandos fixados nessa norma geral[4]; e (ii) suplementar a legislação nacional (art. 25, § 1º e art. 24, § 2º, da Constituição da República).

Qual a competência legislativa estadual para dispor sobre a reorganização das serventias extrajudiciais?

[4] "[A] jurisprudência do STF que reconhece a constitucionalidade de leis estaduais de iniciativa do Tribunal de Justiça que reorganizam as delegações notariais e de registro" (STF, Tribunal Pleno, ADI 7352, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 29/9/2025 – doc. 10) e "Insere-se na competência legislativa dos Estados-membros a reorganização das serventias de registro e de notas, mediante acumulação, desmembramento, extinção e criação de unidades (CF/1988, arts. 25, § 1°; 96, II, d; e 125, § 1°)" (STF, Tribunal Pleno, ADI 4373, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 9/3/2026).

17. Neste contexto, segundo a lei nacional disciplinadora da matéria (art. 38 da Lei federal 8.935), a lei estadual que pretenda reorganizar as serventias extrajudiciais deve ser precedida de **estudo técnico** realizado pelo Tribunal de Justiça. Esse estudo deve indicar, motivadamente, as razões objetivas por meio das quais as medidas propostas são capazes de viabilizar o exercício da atividade notarial mais eficiente, especialmente em vista de outras soluções possíveis.

A elaboração do estudo técnico pelo Tribunal de Justiça: dever ou faculdade?

18. Segundo o art. 38 da Lei federal 8.935, a proposta legislativa de reorganização das serventias extrajudiciais deve ser encaminhada pelo Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa apoiada em elementos concretos, objetivos e verificáveis, que demonstrem a necessidade dessa reorganização e a aptidão da solução proposta para melhorar o exercício da atividade.

Esse **estudo técnico** é indispensável à demonstração da observância dos parâmetros nacionais e ao controle da racionalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da finalidade da reorganização proposta.

Sem esse prévio **estudo técnico**, a reorganização das serventias extrajudiciais estaria amparada em fundamentação meramente retórica, pois não seria possível aferir: (i) a existência de deficiência a ser supostamente equacionada no desempenho dessas funções estatais ou de melhoria a ser nelas implementada; e (ii) se a reorganização proposta é razoável e adequada para equacionar essa deficiência ou implementar a melhoria desejada, considerado, ainda, o impacto da medida sobre as serventias extrajudiciais que terão suas competências reorganizadas.

Qual o juízo do STF a respeito da necessidade de prévio estudo técnico para reorganização das serventias extrajudiciais?

19. A necessidade de o Tribunal de Justiça elaborar estudo técnico que demonstre o substrato fático objetivo apto a evidenciar a necessidade e a adequação das alterações propostas é reiteradamente afirmada na jurisprudência do STF.

19.1. Na ADI 4745[5], discutiu-se a validade da lei que reorganizou as delegações notariais e de registro do Estado de Pernambuco. A alegação de ausência de **estudos prévios** foi afastada pelo STF no caso concreto, pois a proposta legislativa havia sido antecedida por parecer técnico elaborado por comissão instituída pela Corregedoria-Geral da Justiça. Essa comissão analisou as condições socioeconômicas dos serviços e classificou os municípios segundo suas diferentes realidades. Conforme consignado no voto condutor (doc. 11, fl. 17):

> "A justificativa do projeto de lei aponta que os municípios envolvidos foram divididos em três grupos, de acordo com as suas características socioeconômicas, que foram utilizadas para determinar se os serviços

[5] STF, Tribunal Pleno, ADI 4745, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/9/2019 (doc. 11).

> notariais e de registro seriam prestados, em cada circunscrição, de forma concentrada numa só unidade ou de modo pulverizado. A mesma justificativa legal demonstra, ainda, que as mudanças se pautaram por dois critérios principais: a viabilidade econômica do cartório e o adequado atendimento ao público".

Nesse contexto, o Tribunal concluiu, na ADI 4745, que "a realização de estudos prévios de viabilidade, nos quais se baseou a exposição de motivos da norma, bem como a observância aos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 80/2009 do CNJ satisfazem o princípio da eficiência, o dever de motivação e o princípio da razoabilidade" (doc. 11, fl. 1).

O fundamento adotado é relevante: a alegação de inconstitucionalidade foi afastada porque o Tribunal de Justiça havia realizado estudo considerado suficiente para demonstrar a viabilidade da reorganização e sua adequação ao atendimento do público. O estudo técnico foi utilizado, portanto, como parâmetro para aferir a observância dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como do dever de motivação da medida legislativa.

19.2. No mesmo sentido, no julgamento da ADI 6883[6], o STF reconheceu a "ausência de norma constitucional que estabeleça diretrizes para a realização de estudos de impacto referente à implantação ou reorganização de ofícios e tabelionatos". Ressalvou, contudo, que "existe, entretanto, a obrigação de fundamentação e motivação das decisões administrativas proferidas pelos tribunais" (doc. 12, fl. 18).

Desse modo, o STF reputou constitucionais as normas catarinenses, pois ficou demonstrado que a reorganização aprovada em lei fora **precedida de estudo técnico** empreendido por comissão específica, que considerou (i) as peculiaridades locais, (ii) a posição geográfica, (iii) a densidade demográfica, (iv) a concentração populacional, (v) as condições socioeconômicas, (vi) a qualidade e a eficiência dos serviços, e (vii) a rentabilidade das unidades existentes. A Corte concluiu, por isso, que o interesse público regional estava objetivamente demonstrado.

Também nesse caso, portanto, a existência de elementos concretos foi determinante para o juízo de constitucionalidade. A Corte reputou imprescindível a realização de estudo técnico, tanto que examinou o seu conteúdo e o reputou suficiente.

19.3. Essa mesma orientação foi reiterada, mais recentemente, nos autos da ADI 7352[7]. Nesse julgamento, o STF examinou a constitucionalidade de lei estadual que disciplinou a criação, a extinção, a desativação, a anexação e a modificação de serventias extrajudiciais no Estado da Paraíba.

Para aferir a validade dessa lei, a Corte considerou necessária a realização de estudos técnicos

[6] STF, Tribunal Pleno, ADI 6883, Relª. Minª. Carmen Lúcia, julgado em 9/3/2022 (doc. 12).
[7] STF, Tribunal Pleno, ADI 7352, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 29/9/2025 (doc. 10).

prévios ao encaminhamento do projeto destinado a embasar a edição de lei reorganizadora das serventias extrajudiciais. Conforme consignado no acórdão, "a reestruturação dos serviços cartorários no Estado da Paraíba, como visto, foi motivada por interesse público e acompanhada de estudos prévios de viabilidade" (doc. 10, fl. 22).

Ao explicitar o conteúdo desse estudo, o acórdão registrou que (doc. 10, fl. 15):

> "o estudo identificou e propôs soluções para os seguintes pontos: (i) a existência de diversas serventias extrajudiciais acumulando serviços, em desacordo com a legislação federal, (ii) a necessidade de fixação de parâmetros objetivos para a desacumulação; (iii) a fixação de regras gerais a serem utilizadas no Estado da Paraíba para a criação, extinção, desativação, anexação e modificação extrajudiciais, por ocasião da vacância, observados (a) o quantitativo populacional da circunscrição territorial; (b) a distância entre as sedes de municípios; (c) o quantitativo de atos praticados; (d) o recolhimento de emolumentos; e (e) outras peculiaridades e situações excepcionais".

Reconheceu-se, portanto, a validade da lei em contexto no qual as alterações promovidas nas serventias extrajudiciais do Estado da Paraíba estavam amparadas em estudo técnico prévio produzido pelo próprio Tribunal, voltado ao exame das condições concretas das serventias e de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pela legislação federal.

O estudo técnico serviu, desse modo, para demonstrar que as alterações promovidas não eram arbitrárias ou despropositadas, mas decorriam de avaliação objetiva das necessidades do serviço e das particularidades das circunscrições atingidas.

20. Esses precedentes revelam que a Constituição da República não exige estudo com denominação, estrutura ou metodologia predeterminadas, mas **exige que** a reorganização das serventias extrajudiciais **esteja** apoiada em **elementos objetivos e verificáveis**.

Desse modo, o estudo técnico constitui parâmetro material de constitucionalidade, pois permite verificar se a proposta legislativa está adequadamente motivada, se guarda relação racional com o problema identificado e se **observam** os princípios da razoabilidade, da impessoalidade e da eficiência.

Por isso, o **dever de motivação** não se satisfaz com a mera apresentação formal de justificativas. As razões invocadas devem ser materialmente idôneas, fundadas em premissas fáticas demonstráveis e aptas a evidenciar a relação entre o problema identificado e a solução adotada. Ausente esse suporte, haverá justificativa apenas formal, mas não **motivação suficiente** para legitimar a reorganização.

O que ocorreu no caso concreto?

21. Nenhum dos processos que deram origem à criação das três serventias de Boa Vista e à posterior ampliação das atribuições do 3º e do 4º Ofícios contou com estudo técnico apto a

demonstrar que as alterações propostas eram necessárias e adequadas à prestação célere, satisfatória, impessoal e eficiente das atividades notariais e de registro. É o que se verifica a partir do exame do iter de formação de cada diploma.

(i) Da formação do art. 9º da Lei complementar 254/2017

22. A "Justificativa GJAUX 0061035" limitou-se, quanto às serventias criadas na Comarca de Boa Vista, a afirmar que a população da capital aumentava a cada ano e que as novas unidades permitiriam melhorar as atividades extrajudiciais. Não foram apresentados dados sobre: (i) a demanda pelos serviços; (ii) a capacidade das serventias existentes; (iii) a quantidade de atos praticados; (iv) a distribuição territorial dos usuários; (v) o tempo de atendimento; (vi) a expansão do mercado imobiliário; e (vii) a sustentabilidade econômica das unidades criadas.

À primeira vista, pode parecer intuitivo que a ampliação do número de serventias extrajudiciais seja sempre medida apta a melhorar a prestação da atividade em benefício da sociedade. Essa intuição decorre de situações nas quais a ampliação de uma dada atividade estatal se mostra útil e vem mais facilmente à memória: mais hospitais, mais policiais ou mais parques podem ser mais proveitosos à sociedade. A experiência institucional, contudo, demonstra que o aumento quantitativo de estruturas públicas ou delegadas não ensejam maior eficiência, melhor atendimento ou racionalidade econômica. Será que a criação de mais empresas estatais seria uma medida capaz de produzir resultados melhores na persecução do interesse público? E a indiscriminada ampliação do quadro de servidores públicos ou agentes políticos? A criação de mais Estados ou municípios necessariamente produziria bons resultados para a satisfação dos interesses nacionais?

Daí por que a decisão estatal não pode ser guiada por impressões intuitivas e abstratas. Somente o estudo técnico permite apurar se, no caso concreto, "mais é mais", se "mais é menos" ou se "menos é mais". Sem essa análise, não há como saber se a criação das novas unidades era necessária, adequada e economicamente sustentável ou se poderia produzir efeitos contrários aos objetivos invocados. Quando a ordem jurídica exige motivação objetiva, a intuição não substitui a razão demonstrada.

23. O "Anteprojeto de Lei GJAUX 0061009" foi, assim, submetido ao Tribunal Pleno e aprovado sem que o Processo SEI 0005360-97.2016.8.23.8000 contivesse instrução técnica idônea apta a demonstrar a necessidade, a adequação e os efeitos concretos da criação das três serventias de Boa Vista.

O art. 9º da Lei complementar 254/2017 resultou, ao fim e ao cabo, de afirmação genérica sobre o crescimento populacional da capital, acolhida sem validação técnica pelo TJ/RR e sem avaliação das consequências da medida para as serventias existentes, para as novas delegações e

para os usuários.

(i.a) Do reconhecimento posterior, pelo TJ/RR, da ausência de estudo técnico prévio

24. Em junho de 2025, instaurou-se, no CNJ, o PCA 0004493-73.2025.2.00.0000 (doc. 15), por meio do qual se impugnou o concurso promovido pelo TJ/RR para o provimento de serventias extrajudiciais vagas, dentre as quais as três unidades de Boa Vista criadas pelas normas ora impugnadas.

Ao prestar esclarecimentos naqueles autos, o TJ/RR assim delimitou a controvérsia: "O cerne da questão envolve a análise da viabilidade econômica da desacumulação das especialidades nas serventias". O que deveria ter feito o TJ/RR? Apresentar ao CNJ o estudo técnico prévio que teria fundamentado a criação das serventias de Boa Vista. Mas, precisamente porque esse estudo não havia sido realizado, o TJ/RR solicitou aos Tabelionatos da Capital informações econômicas concernentes à viabilidade financeira das especialidades. Confiram-se os seguintes trechos das informações prestadas no PCA:

> "O cerne da questão envolve a análise da viabilidade econômica da desacumulação das especialidades nas serventias. Foi determinado aos Tabelionatos da Capital que elaborassem relatórios detalhados sobre receita e despesa, segmentados por especialidade e serventia, para avaliar a sustentabilidade econômica de cada especialidade caso fosse desacumulada. Os relatórios foram apresentados, mas é importante ressaltar que não representam fielmente a realidade, uma vez que algumas funções são desempenhadas de forma transversal, abrangendo aspectos administrativos, financeiros e tecnológicos. Assim, não é possível dividir proporcionalmente os custos para cada especialidade, já que alguns gastos não são divisíveis. Por exemplo, despesas como energia elétrica e aluguel não podem ser simplesmente repartidas pela quantidade de especialidades acumuladas, pois há sempre um custo mínimo, independentemente de as especialidades serem cumuladas ou desacumuladas.
>
> Segundo informações prestadas pelo Tabelionato do Segundo Ofício, "a única especialidade que talvez tenha alguma viabilidade econômica para subsistência autônoma na Capital, em caso de desacumulação, é o Tabelionato de Protesto, isso se não forem criados os outros dois previstos em lei local".
>
> De seu turno, o Tabelionato do Primeiro Ofício registra que todas as quatro especialidades que exerce são superavitárias, "no entanto os cenários devem ser analisados em conjunto com os números apresentados pelo 2° Ofício. Pois em caso de instalação de mais duas serventias conforme proposto, certamente alteraria drasticamente esses números".
>
> [...]
>
> Ao consolidar os relatórios apresentados pelas serventias extrajudiciais da capital, constata-se que o faturamento líquido de cada serventia, relativo ao primeiro semestre de 2025, seria".

E, para tornar induvidoso que a apuração técnica somente foi empreendida quando o TJ/RR foi instado pelo CNJ, a Corte estadual juntou aos autos do PCA os ofícios e as respostas apresentados pelas serventias de Boa Vista, com dados econômicos referentes apenas ao primeiro semestre de 2025 (doc. 16).

Isso comprova, para além de qualquer dúvida ou entredúvida, a premissa em que se funda esta ação: a criação das três serventias de Boa Vista foi aprovada sem que o TJ/RR tivesse produzido estudo técnico apto a demonstrar sua necessidade, sua viabilidade e seus efeitos sobre a organização dos serviços na capital.

(ii) Da formação da Lei complementar 337/2023

25. A Lei complementar 337/2023 teve origem em contexto distinto, mas apresenta a mesma insuficiência.

A proposta foi inserida no Processo SEI 0004417-12.2018.8.23.8000, instaurado para contratar a entidade responsável pela organização do II Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações de notas e de registro. Os "estudos técnicos preliminares" constantes desse processo tratavam da contratação da organizadora do certame, e não da reorganização das atribuições das serventias (doc. 6).

A ampliação das atribuições do 3º e do 4º Ofícios de Boa Vista baseou-se no Despacho 1370552, no qual a Corregedoria-Geral de Justiça afirmou que a ausência das especialidades de Protesto de Títulos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas "provavelmente" decorrera de equívoco da Lei complementar 254/2017. Foram apontados possíveis contratempos aos usuários, impacto sobre o interesse dos candidatos e comprometimento do atendimento à população (doc. 6, fls. 12/13).

Esses prognósticos, contudo, não foram acompanhados de dados sobre (i) a demanda pelas especialidades, (ii) o volume de atos praticados, (iii) a capacidade do 1º e do 2º Ofícios, (iv) o acesso dos usuários, (v) a repercussão econômica da redistribuição das atribuições, ou (vi) a sustentabilidade das novas delegações.

A denominação "saneamento de equívoco" não afasta a necessidade desse estudo técnico. A Lei complementar 337/2023 não corrigiu simples erro de grafia, remissão ou redação. **Acrescentou duas especialidades** ao 3º e ao 4º Ofícios de Boa Vista e, com isso, modificou materialmente a distribuição de atribuições, demandas e receitas entre as serventias da capital.

26. Em síntese, a criação das três serventias de Boa Vista e a posterior ampliação das atribuições do 3º e do 4º Ofícios foram aprovadas sem elementos objetivos que demonstrassem por que essas alterações eram necessárias e de que modo promoveriam a prestação rápida, satisfatória e eficiente dos serviços na capital.

Das consequências constitucionais da ausência de estudo técnico idôneo

27. A ausência ou deficiência do estudo técnico não constitui simples irregularidade procedimental. Ao criar novas serventias e ampliar suas atribuições sem demonstrar a observância

dos critérios estabelecidos pelo art. 38 da Lei federal 8.935/1994, o Estado de Roraima excedeu os limites de sua competência suplementar e ocupou espaço reservado à União para a edição de normas gerais, em violação aos arts. 24, §§ 1º e 2º, e 236, § 1º, da Constituição da República. Explica-se.

O art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição da República atribui à União a edição de normas gerais e aos Estados a competência para suplementá-las. A legislação federal não impede que o Estado escolha, entre diferentes soluções, aquela que considere mais adequada às particularidades locais. Essa escolha deve, contudo, desenvolver e **concretizar a disciplina nacional**, e não substituí-la.

A Lei federal 8.935/1994, editada para regulamentar o art. 236, § 1º, da Constituição da República, definiu como parâmetros gerais a rapidez, a qualidade satisfatória e a eficiência dos serviços, consideradas as circunstâncias populacionais e socioeconômicas pertinentes. Ao criar as novas unidades e ampliar suas atribuições sem elementos objetivos que demonstrassem a observância desses critérios, o Estado não se limitou a executar inadequadamente a legislação federal. Instituiu regime normativo próprio, no qual serventias podem ser criadas ou ter suas atribuições ampliadas sem a observância demonstrável dos parâmetros definidos pela União.

A extrapolação da competência suplementar reside precisamente na substituição da disciplina nacional por um regime estadual menos exigente. Ao Estado cabia definir a organização concreta das serventias, mas não afastar os **critérios gerais fixados pela União** nem reputá-los satisfeitos por afirmações genéricas e prognósticos desacompanhados de suporte técnico.

Não se sustenta, portanto, mera incompatibilidade entre as leis estaduais e a Lei federal 8.935/1994. A legislação federal é invocada não como parâmetro autônomo de controle, mas porque materializa as normas gerais editadas pela União e delimita o espaço constitucionalmente reservado à suplementação estadual.

Ao organizar os serviços de Boa Vista como se pudesse dispensar os parâmetros estabelecidos por essa disciplina, o Estado não suplementou as normas gerais da União: afastou-as e legislou como se pudesse instituir regime geral próprio. Daí a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

28. A mesma deficiência viola o princípio da **motivação**.

Não se afirma que os processos legislativos tenham tramitado sem qualquer justificativa. A criação das três serventias foi precedida da "Justificativa GJAUX 0061035", e a ampliação das atribuições do 3º e do 4º Ofícios apoiou-se no Despacho 1370552. Ocorre que essas manifestações apenas enunciaram crescimento populacional, possível assimetria entre serventias, interesse dos candidatos e alegado benefício aos usuários, sem amparo técnico suficiente.

O dever de motivação não se satisfaz com a existência formal de razões. Exige motivação idônea, fundada em premissas fáticas demonstráveis e capaz de revelar a relação entre o problema

identificado e a medida adotada. O estudo técnico era indispensável precisamente para **conferir consistência** às justificativas apresentadas.

Sem dados individualizados sobre demanda, volume de atos, capacidade de atendimento, sustentabilidade das unidades, acesso dos usuários e alternativas disponíveis, as razões invocadas não permitem verificar por que cada alteração era necessária nem por que constituía solução adequada. Houve, portanto, justificativa formal, mas não motivação materialmente idônea para sustentar a reorganização promovida.

29. Não fosse suficiente, a ausência de estudo técnico também revela a **falta de razoabilidade e impessoalidade** das medidas adotadas.

Afinal, não foi demonstrada relação objetiva entre os problemas apontados e as soluções legislativas escolhidas. A razoabilidade exige que a reorganização das serventias decorra de diagnóstico verificável e guarde relação racional com a melhoria dos serviços. A impessoalidade, por sua vez, exige que as alterações sejam orientadas por critérios gerais e objetivos, e não pelas conveniências de determinados delegatários ou de grupos específicos de usuários.

Quanto às unidades de Boa Vista, a Lei complementar 254/2017 apoiou a criação das três novas serventias no crescimento populacional da capital e na afirmação genérica de que a medida melhoraria as atividades extrajudiciais. Já a Lei complementar 337/2023 justificou a ampliação das atribuições do 3º e do 4º Ofícios na possível assimetria entre as serventias, no interesse dos candidatos e em eventuais contratempos aos usuários. Em nenhum dos casos, contudo, se demonstrou por que a criação das novas unidades ou a ampliação de suas atribuições constituía solução necessária e adequada.

Tampouco se demonstrou que a distribuição territorial e funcional dos serviços atenderia de modo equilibrado aos diferentes grupos de usuários, sem privilegiar os que se encontram mais próximos de determinada unidade em detrimento daqueles situados em outras regiões da capital.

Sem diagnóstico individualizado, exame das alternativas disponíveis e avaliação dos efeitos esperados, não há base objetiva para aferir a adequação, a necessidade ou a proporcionalidade das medidas instituídas, nem para demonstrar que a distribuição das serventias e de suas atribuições observou critérios impessoais de acesso e atendimento.

30. Pela mesma razão, os dispositivos impugnados afrontam o princípio da **eficiência** previsto no art. 37, *caput*, da Constituição da República. A eficiência não se satisfaz com a simples afirmação de que determinada reorganização pode melhorar os serviços. Exige que a opção legislativa seja concretamente apta a produzir os resultados pretendidos.

No caso, não foram examinados (i) os efeitos das alterações sobre o tempo de atendimento,

(ii) a qualidade dos serviços, (iii) o acesso dos usuários, (iv) a capacidade das serventias, (v) a distribuição da demanda ou (vi) a sustentabilidade das unidades. Assim, o Estado alterou estruturalmente a prestação dos serviços sem demonstrar que as medidas promoveriam, de fato, maior rapidez, qualidade satisfatória e eficiência.

31. Os dispositivos impugnados violam, portanto, os arts. 24, §§ 1º e 2º, e 236, § 1º, da Constituição da República, bem como os princípios da motivação e da razoabilidade e os princípios da impessoalidade e da eficiência, estes últimos expressamente previstos no art. 37, caput, da Constituição da República.

Daí a inconstitucionalidade (i) do art. 9º da Lei complementar 254/2017, tanto em sua redação original quanto na redação conferida pelo art. 1º da Lei complementar 337/2023; (ii) do próprio art. 1º da Lei complementar 337/2023; e (iii) do art. 11 da Lei complementar 254/2017, quanto à expressão "Na Comarca de Boa Vista haverá dois Oficiais de Registro de Imóveis e quatro Tabeliães de Notas, Registro Civil, Protesto e Registro de Pessoas Naturais", constante da redação conferida ao art. 49 da Lei complementar 221/2014, e quanto à redação conferida ao art. 90 da mesma lei.

III. Do Pedido

III.1. Da medida cautelar

32. Em razão do exposto, requer-se a concessão de medida cautelar para determinar que o TJ/RR, até o julgamento definitivo desta ação:

(i) abstenha-se de incluir em novos concursos, caso permaneçam vagas ou não tenham sido definitivamente providas, o 2º Registro de Imóveis da Comarca de Boa Vista, o 3º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Boa Vista e o 4º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Boa Vista; e

(ii) suspenda, no concurso regido pelo Edital 1 – TJ/RR Notários, de 7/3/2025 (doc. 13), os atos de escolha, outorga, investidura e entrada em exercício quanto a essas três serventias; ou, *subsidiariamente*,

(iii) identifique essas três serventias como "*sub judice*", dê ciência formal dessa circunstância aos candidatos e suspenda os atos de outorga, investidura e entrada em exercício até o julgamento colegiado da medida cautelar.

33. Justifica-se o pedido pela presença da plausibilidade jurídica e do perigo da demora.

(i) Da plausibilidade jurídica

34. A plausibilidade jurídica decorre da documentação que instrui esta ação. Os processos administrativos revelam que houve justificativas formais para a criação das três serventias de Boa Vista e para a ampliação das atribuições do 3º e do 4º Ofícios, mas não estudo técnico capaz de conferir idoneidade a essas razões. As manifestações apresentadas apoiaram-se em afirmações genéricas e não foram acompanhadas das informações necessárias à aferição da rapidez, da qualidade, da eficiência, da impessoalidade e da adequação das medidas aos critérios populacionais e socioeconômicos estabelecidos pela legislação nacional.

Também a jurisprudência dessa Suprema Corte confirma a relevância constitucional dos estudos de viabilidade. Na **ADI 4745**, a alegação de ausência de estudos prévios foi afastada porque a reorganização havia sido precedida de parecer técnico que examinou as condições socioeconômicas das localidades, a viabilidade econômica das serventias e o adequado atendimento ao público.

No julgamento da **ADI 6883**, por sua vez, essa Suprema Corte reconheceu que não existe modelo constitucional rígido para a elaboração desses estudos, mas reafirmou o dever de fundamentação e motivação das decisões dos Tribunais. A validade das normas foi reconhecida porque os elementos produzidos no processo foram considerados suficientes para demonstrar o interesse público e a adequação da reorganização.

Mais recentemente, na **ADI 7352**, essa mesma orientação foi reiterada. Ao examinar lei do Estado da Paraíba que disciplinou a criação, a extinção, a desativação, a anexação e a modificação de serventias extrajudiciais, essa Suprema Corte considerou que a reorganização estava amparada em estudos prévios de viabilidade. Esses estudos identificaram os problemas existentes e adotaram parâmetros objetivos, como o quantitativo populacional, a distância entre as sedes dos Municípios, o número de atos praticados, a arrecadação de emolumentos e as particularidades das circunscrições atingidas.

Em todos os precedentes, portanto, a existência e a suficiência do estudo técnico foram utilizadas como parâmetros para o juízo de constitucionalidade. No presente caso, ao contrário, os processos que deram ensejo à criação das três serventias de Boa Vista e à ampliação das atribuições do 3º e do 4º Ofícios não contêm elementos equivalentes.

(ii) Do perigo da demora

35. O perigo da demora resulta do estágio avançado do II Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Roraima, regido pelo Edital 1 – TJ/RR Notários, de 7/3/2025 (doc. 13).

O Anexo II do edital disponibilizou para escolha dos candidatos as três serventias de Boa Vista diretamente alcançadas pelas normas impugnadas: (i) o 2º Registro de Imóveis; (ii) o 3º Ofício

de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas; e (iii) o 4º Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas.

O certame já superou a prova objetiva e a prova escrita e prática, bem como a etapa de comprovação dos requisitos para a outorga. Conforme o Edital 19, divulgado em 14/7/2026, esse concurso encontra-se na etapa de exame psicotécnico e de apresentação dos laudos neurológico e psiquiátrico. Restam, portanto, a conclusão das etapas finais, a classificação dos candidatos, a escolha das serventias e a outorga das delegações (doc. 14).

É concreto, portanto, o risco de que essas três serventias sejam submetidas à escolha, à outorga, à investidura e à entrada em exercício antes do julgamento desta ação.

A outorga cria situações subjetivas de **difícil reversão**. O candidato aprovado pode mudar de Município ou de Estado, reorganizar sua vida familiar e profissional, adquirir ou locar imóvel, instalar estrutura física e tecnológica, contratar empregados e assumir obrigações de longo prazo.

A cautelar pretende evitar o nascimento dessas situações. Sua concessão protege os candidatos, os usuários e o próprio Estado, pois impede que novas delegações sejam constituídas com fundamento em normas cuja validade está submetida a controle concentrado, bem como o ajuizamento de ações de responsabilidade contra o Estado por eventuais danos causados aos candidatos que escolherem essas serventias "*sub judice*".

Além disso, a medida requerida não alcança todo o concurso. O certame poderá prosseguir normalmente quanto às demais delegações, suspendendo-se apenas os atos de escolha, outorga, investidura e entrada em exercício relacionados às três serventias de Boa Vista alcançadas pelas normas impugnadas.

A medida deverá impedir, ainda, que essas três unidades sejam incluídas em novos concursos enquanto estiver pendente o julgamento desta ação. Essa delimitação preserva o interesse público, evita interferência desnecessária no certame e impede a constituição de danos a terceiros de boa-fé.

III.2. Da procedência da ação

36. Concedida a cautelar requerida, requer-se, ao final:

(i) a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei complementar 254/2017, tanto em sua redação original quanto na redação conferida pelo art. 1º da Lei complementar 337/2023, declarando-se também a inconstitucionalidade do próprio art. 1º da Lei complementar 337/2023, bem como a inconstitucionalidade parcial do art. 11 da Lei complementar 254/2017 quanto: (a) à expressão "Na Comarca de Boa Vista haverá dois Oficiais de Registro de Imóveis e quatro Tabeliães de Notas, Registro Civil, Protesto e Registro de Pessoas Naturais", constante da redação conferida ao art. 49 da Lei

complementar 221/2014; e (b) à redação conferida ao art. 90 da mesma lei;

(ii) a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das disposições normativas editadas com fundamento nos dispositivos impugnados; e

(iii) a produção imediata dos efeitos da decisão quanto ao 2º Registro de Imóveis, ao 3º Ofício e ao 4º Ofício da Comarca de Boa Vista, impedindo-se que essas serventias, enquanto não instaladas ou definitivamente providas, sejam objeto de oferta, escolha, outorga, investidura ou entrada em exercício com fundamento nas normas declaradas inconstitucionais.

São Paulo, 29 de julho de 2026

Maurício Zockun
OAB/SP 156.594

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN:15359783842
Assinado de forma digital por MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN:15359783842
Dados: 2026.07.29 10:40:18 -03'00'